

1500478-34.2019.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO CARLOS ROZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu JOÃO CARLOS ROZA, com qualificação completa a fls. 08, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 19 de abril de 2019, às 01h10min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500478-34.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500478-34.2019.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO CARLOS ROZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu JOÃO CARLOS ROZA, com qualificação completa a fls. 08, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 19 de abril de 2019, às 01h10min, na Alameda Copérnico, 2-33, Parque Jaraguá, em Bauru, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, quarenta porções pesando um total de 10,84g da substância entorpecente conhecida como cocaína, que causa dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia através da Defensoria Pública.

Então, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, e em seguida o réu foi interrogado.

Em seus memoriais, o Ministério Público requereu a absolvição por insuficiência probatória, no que foi seguido pela defesa. A defesa pediu ainda em caráter subsidiário, a desclassificação da imputação inicial para a do crime do art. 28 da Lei de Drogas, ou a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da mesma lei, com a pena-base no mínimo legal e a fixação de regime inicial aberto, assegurando-se ao réu, por fim, o direito de apelar em liberdade.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, que comprovam que a substância foi apreendida e que possui qualidade de entorpecente.

Não obstante isso, não se produziu, sob o contraditório, provas que fossem suficientemente robustas para convencer da autoria do crime que foi imputado ao acusado.

Os policiais militares Paulo Sérgio Mariano e Juliano Gonçalves Dias, quando foram ouvidos em juízo, afirmaram, em uníssono, que se lembravam do local dos fatos, conhecido pelo grande fluxo de usuários e traficantes de drogas, e que, em virtude de participarem de muitas ocorrências dessa natureza, não se lembravam daquela que foi descrita na denúncia.

Além disso, o acusado, ao ser interrogado pelo juízo, negou qualquer vínculo com a droga apreendida, recusando a afirmação de estaria naquele lugar para praticar o tráfico de entorpecentes.

Vale lembrar, a propósito, que ao juiz é vedado formar convicção de culpa exclusivamente com base em elementos informativos colhidos sem o contraditório (Código de Processo Penal, art. 155, caput).

Então, não há o que possa autorizar segura conclusão sobre a ligação do acusado com a droga que foi apreendida, e diante da fragilidade do conjunto probatório, a

absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu JOÃO CARLOS ROZA, RG n. 43.420.615, com qualificação completa a fls. 08, da acusação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Bauru, 25 de outubro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA